

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1942/2532

นายวันชัย ภูซงค์มาศ กับพวก โจทก์

นายชัยสิทธิ์ นพรัตน์นางศ์ กับพวก จำเลย

นายชัยสิทธิ์ นพรัตน์นางศ์ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นางปราณี นพรัตน์นางศ์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 161)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ทางพิพาทกว้างประมาณ 4 เมตรยาวประมาณ 86 เมตร
ปรากฏตามเส้นสีน้ำเงินในเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 เป็นทางการจำยอมของที่ดิน
เลขที่ 1854-1856 และของโจทก์ ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนทางดังกล่าวเป็นทาง
การจำยอมแก่โจทก์หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษานี้เป็นการแสดง
เจตนาแทน ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตและประตูเหล็กที่ปิดกั้นหลังติดของ
โจทก์ที่ 8 ที่ 9 ที่ 10 และทางเข้าออกสู่ซอยโกบ๊อเว้นแต่ประตูเหล็กยึดด้านที่ติดกับ
ซอยโกบ๊อให้คงไว้สภาพเดิมโดยห้ามมิให้ปิด เมื่อรื้อถอนแล้วให้จำเลยจัดทำให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ทางพิพาทเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินของโจทก์ที่
10 เลขที่ดิน 1855 โฉนดเลขที่ 5735 ตำบลบุคคโลอำเภอรธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ให้จำเลยทั้งสองรื้อกำแพงคอนกรีตที่ปิดกั้นหลังติดแถวของโจทก์ในที่ดินดังกล่าว

และรื้อประตูเหล็กยึดด้านที่ติดชอยโกบื้อด้วย ยกฟองโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 9 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 9 ฎีกา (อันดับ 101)

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 152,153)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ (อันดับ 92)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ประชา บุญวนิช-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ